InDret

Comentaris pràctics a la Llei d'Enjudiciament Civil

Arts. 6 a 11

Esther González Pillado
Facultat de Dret
Universidad de Vigo

Working Paper núm.: 232
Barcelona, juliol de 2004
www.indret.com

El procés civil, per la seva pròpia essència, requereix l'existència d'un subjecte imparcial, l'òrgan jurisdiccional, i de dues o més persones (les parts) que conformin alguna de les dues posicions processals en què qualsevol procés s'ha d'estructurar. Per part, seguint la coneguda definició de CHIOVENDA[1], s'entén la persona que demana en el seu propi nom la tutela i aquella enfront de la qual es demana.

El Capítol I del Títol I del Llibre I de la LEC s'ocupa de les condicions que han de concórrer en les parts perquè l'òrgan jurisdiccional pugui dictar la corresponent sentència sobre el fons de l'assumpte, això és, la capacitat per ser part i la capacitat processal (arts. 6 a 9 LEC), a més de proporcionar un concepte de legitimació (arts. 10 i 11 LEC).

Artículo 6. ***Capacidad para ser parte.-*** **1.Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:**
1º. Las personas físicas.
2º. El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.
3º. Las personas jurídicas.
4º. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyo titular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración.
5º. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte.
6º. El Ministerio Fiscal, respecto de los procesos en que, conforme a la ley, haya de intervenir como parte.
7º. Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.
8º. Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios[2].
2.- Sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, pueda corresponder a los gestores o a los partícipes, podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado.

Per capacitat per ser part s'entén l'aptitud genèrica per ser titular de drets, obligacions i càrregues dins el procés; és a dir, per ocupar la posició de demandant o demandat. Es tracta d'un correlatiu de la capacitat jurídica dins el procés.

La Llei d'Enjudiciament civil de 1881 no contenia cap referència directa a la capacitat per ser part, sinó que només al·ludia en l'art. 2 a la capacitat processal o per comparèixer en judici; la raó d'aquesta omissió del legislador es devia a l'estricta vinculació del concepte processal de capacitat

[1] CHIOVENDA, J., *Principios de derecho Procesal Civil* (trad. Casais), t. II, Madrid, 2000, pàg. 6.

[2] Aquest apartat s'ha afegit per la *Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y usuarios.*

per ser part amb el substantiu de personalitat jurídica. No obstant això, aviat es van detectar importants llacunes derivades de la falta de previsió legal de la capacitat per ser part, ja que la realitat posava de manifest l'existència de determinats supòsits en què era necessari reconèixer capacitat processal a ens que no tenien personalitat jurídica[3].

Enfront del silenci de l'antiga llei processal, en la nova Llei d'Enjudiciament Civil, sense arribar a proporcionar una definició de què s'entén per capacitat per ser part, potser per la seva elementalitat i la seva efectiva vinculació amb el concepte de personalitat jurídica, conté una relació d'aquells que poden ser part en els processos civils, la qual cosa permetrà resoldre els problemes derivats de l'actuació en el procés de determinats ens sense personalitat jurídica.

En conseqüència, l'art. 6 LEC determina els que podran ser part en el procés civil:

1.- Persones físiques

El primer apartat de l'art. 6.1 LEC es refereix a les persones físiques, les quals tenen capacitat per ser part pel simple fet del naixement, d'acord amb les normes de dret privat, esdevenint aquí necessària, per tant, la remissió als arts. 29 i 30 CC, que estableixen les condicions per tal que les persones físiques adquireixin la personalitat (que el nascut tingui figura humana i hagi viscut 24 hores desprès del claustre matern).

La personalitat jurídica es reconeix no solament als ciutadans espanyols sinó també als estrangers, d'acord amb l'art. 3.1 de la *LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*, que disposa que "los extranjeros gozarán en España, en igualdad de condiciones que los españoles, de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y sus leyes de desarrollo en los términos establecidos en esta Ley Orgánica".

Per la seva banda, la mort extingeix la personalitat de la persona física (art. 32 CC) i suposa tanmateix l'extinció de la capacitat per ser part. Ara bé, la mort no impedeix acudir davant els òrgans jurisdiccionals per exigir el compliment de les obligacions civils contretes pel mort, en tant que la pròpia llei processal civil reconeix capacitat per ser part a l'herència jacent (art. 6.1.4rt. LEC), com s'exposarà en apartats posteriors. Una altra qüestió és que es produeixi la mort d'una de les parts durant el curs del procés, el que provocarà l'entrada en aquest d'aquell a qui correspongui d'acord amb les normes de successió processal que conté l'art. 16 LEC.

La LEC també reconeix capacitat per ser part al *concebut no nascut* per a tots els efectes que li siguin favorables (art. 6.1.2n. LEC); concretament, tindrà capacitat per ser part l'ésser humà encara abans del naixement, en el mateix sentit que l'art. 29 CC, condicionant la seva capacitat a què efectivament el concebut neixi amb les condicions recollides en l'art. 30 CC.
El fet que es limiti la seva capacitat als efectes que li siguin favorables suposa un reflex en l'àmbit

[3] CORDÓN MORENO, F., *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil* (coords. Cordón, Armenta, Muerza y Fernández Tapia), vol. I, Pamplona, 2001, pàg. 105.

processal d'allò que s'ha previst en l'art. 29 CC, i genera una sèrie de problemes interpretatius de difícil resolució.

En principi, aquesta previsió s'acostuma a interpretar en el sentit que al *nasciturus* només se li reconeix aptitud per intervenir en el procés com a demandant, doncs el plantejament de la demanda es fa en el seu propi benefici, però no podrà ocupar la posició de demandat, havent-se d'esperar a presentar la demanda contra aquest fins al seu efectiu naixement. En conseqüència, si es té en compte l'art. 9 LEC, que obliga l'òrgan jurisdiccional a controlar d'ofici la manca de capacitat per ser part, qualsevol demanda presentada en nom del *nasciturus* ha de ser admesa, mentre que es rebutjarien totes aquelles en què el concebut i no nascut ocupés la posició passiva en el procés.

No obstant això, aviat ens adonem que la qüestió no és tan senzilla. D'una banda, perquè no sempre la posició activa en el procés afavoreix a qui l'assumeix i, així, l'actor pot patir els prejudicis derivats de la pèrdua del procés i també pot ser condemnat en costes. D'altra banda, també pot succeir que, encara que la norma impedeix al demandat la presentació de reconvenció contra el *nasciturus*, tenint en compte que l'art. 406.1 LEC només permet la reconvenció quan existeixi connexió entre les seves pretensions i la continguda en la demanda inicial, és possible que el demandat reconvingui, trobant-se l'acció exercitada i la que es vol exercitar íntimament lligades. En aquests casos és evident que s'hauria d'admetre la reconvenció presentada contra el *nasciturus* en un procés iniciat per ell mateix.

D'altra banda, quan el *nasciturus* ocupa la posició passiva, la solució no sempre ha de ser el rebuig de la demanda, atès que en determinats supòsits es podrien perjudicar drets del demandant, com quan pugui ser pròxim el venciment del termini de prescripció de l'acció que es pretén exercitar, de manera que el jutge hauria de suspendre el curs de les actuacions fins que tingués lloc el naixement, com estableix l'art. 966 CC per a la divisió d'herència[4].

Ara bé, amb independència del que s'ha dit anteriorment, s'ha de tenir present que sigui quin sigui el contingut de la sentència que s'arribi a dictar, els seus efectes i la seva execució estan condicionades al fet que el *nasciturus* arribi a néixer amb les condicions legalment exigides en l'art. 30 CC; en cas contrari, la sentència esdevé ineficaç, amb independència de quin hagués estat el seu sentit.

Per altra banda, si pendent el procés té lloc l'avortament, no s'apliquen les normes de l'art. 16 LEC, en tant que el concebut no té successors; en conseqüència, si era l'únic demandant o demandat, s'aplicarà l'art. 22 LEC i el procés acabarà per manca sobrevinguda de l'objecte del procés[5].

---

[4] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios* (coord. Escribano), vol. I, València, 2001, pàg. 65.

[5] SAMANES ARA, C., *Las partes en el proceso civil*, Madrid, 2000, pàg. 18.

2.- Persones jurídiques

Les persones jurídiques (art. 6.1.3r. LEC) tindran capacitat per ser part sempre que l'ordenament jurídic els reconegui personalitat jurídica[6]. A diferència del que succeeix amb les persones físiques, a les persones jurídiques l'ordenament els reconeixerà personalitat sempre que compleixin amb els requisits de constitució que el mateix ordenament estableixi[7], la qual cosa ens obliga a acudir a les normes de dret substantiu que regulen les diferents persones jurídiques existents.

Amb caràcter general, l'art. 35 CC assenyala que són persones jurídiques les corporacions, fundacions i associacions d'interès públic reconegudes per la llei; reconeixent-los personalitat jurídica des del moment de la seva vàlida constitució d'acord a dret; concretant-se en l'art. 37 CC que la capacitat civil de les corporacions es regularà per les lleis que les hagin creat o reconegut, la de les associacions pels seus estatuts; i la de les fundacions per les regles de la seva institució.

Per la seva banda, l'art. 36 CC estableix que les associacions d'interès particular, siguin civils, mercantils o industrials, es regiran per les disposicions relatives al contracte de societat, segons la seva naturalesa.

Tractant-se d'una persona jurídica estrangera, l'art. 9.11 CC estableix que s'haurà d'atendre al que disposi la seva llei nacional.

En conseqüència, caldrà acudir a les normes que regulen cada modalitat de persona jurídica i als seus estatuts o reglaments per determinar si la seva constitució s'ajusta als requisits de validesa exigits per al reconeixement de la seva capacitat per ser part.

Pel que fa a l'extinció de la capacitat per ser part de les persones jurídiques, aquesta es manté després de la dissolució i durant el període de liquidació (art. 264 LSA)[8].

---

[6] El mateix art. 38 CC fa referència a la capacitat de les persones jurídiques per exercitar accions civils i criminals.

[7] És significativa al respecte la STC 117/1998, de 2 de juny, quan assenyala que "las personas jurídicas, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, cuya existencia no puede ser negada por el ordenamiento jurídico, pues la persona, esto es, el ser humano, tiene el derecho inviolable a que se reconozca su personalidad jurídica –arts. 6 Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 dic. 1948 y 10 CE-, constituyen una creación del legislador y tanto su existencia como su capacidad jurídica vienen supeditadas al cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico establezca en cada caso. De este modo, y dejando a un lado las distintas teorías que han tratado de explicar el fundamento de las personas jurídicas, éstas sólo pueden ser rectamente concebidas si se las conceptúa como uno más de los instrumentos o de las técnicas que el Derecho y los ordenamientos jurídicos ponen al servicio de la persona para que pueda actuar en el tráfico jurídico y alcanzar variados fines de interés público o privado reconocidos por el propio ordenamiento".

[8] A aquesta qüestió fa referència la STC 140/1998, de 29 de juny quan assenyala que "La disolución de pleno Derecho –disp. trans. 6ª.2 TR LSA- de la sociedad anónima recurrente en amparo respeta la persistencia de la personalidad jurídica de la entidad así disuelta, bien que transitoriamente, hasta la conclusión del proceso de liquidación de la misma, de modo que su extinción propiamente dicha no se producirá hasta que el completo agotamiento de todas las relaciones jurídicas pendientes, y ello con independencia de que la disolución por ministerio de la Ley implique o no la transformación de la sociedad hasta entonces anónima en sociedad colectiva o en sociedad civil (art. 16.2 TR LSA) (cfr. DGRN RR 29 y 31 de mayo y 5, 10, 18 y 27 de junio 1996), pues lo único

3.- Ens sense personalitat jurídica

Com a norma general, les normes processals reconeixen capacitat per ser part a tots aquells ens als quals el dret substantiu reconeix personalitat jurídica. No obstant això, la realitat del tràfic jurídic demostra dia a dia com ens que no estan dotats formalment de personalitat jurídica contreuen obligacions o adquireixen drets.

Davant d'aquesta situació i a causa dels problemes generats per l'actuació en el tràfic d'aquests ens sense personalitat, la primera solució que es va intentar fou a través del mecanisme de l'"aixecament del vel" que permetia, en últim terme, conèixer les persones que integraven l'ens col·lectiu[9]. No obstant això, aquesta solució no sempre resultava satisfactòria ja que en moltes ocasions l'ens estava format per múltiples persones, la qual cosa feia molt difícil portar-los a judici.

Per això, poc a poc, la jurisprudència començà a reconèixer capacitat per ser part a societats irregulars (STS de 16 d'abril de 1980 (RJ 1980/1420), a l'herència jacent (STS de 12 de març de 1987 (RJ 1987/1435), etc. És a dir, es va començar a desvincular la capacitat per ser part del concepte de personalitat jurídica.

Precisament, l'actual llei processal civil ha consagrat aquest principi en els apartats 4 i 5 de l'art. 6.1 i en l'art. 6.2 LEC, distingint diversos supòsits que s'exposen tot seguit:

a) *Masses patrimonials o patrimonis separats* que no tinguin titular de manera transitòria o que aquest titular hagi estat privat de les seves facultats de disposició i administració (art. 6.1.4rt. LEC). Els supòsits a què es refereix l'apt. 4t de l'art. 6.1 LEC són l'herència jacent i la massa del concurs, respectivament. En el primer cas, amb la mort del causant, els béns que formen part de l'herència queden sense titular fins al moment en què passin a la titularitat dels hereus. En aquest espai de temps, és freqüent que existeixi la necessitat d'exercitar accions judicials a favor de l'herència jacent o, en cas contrari, que aquesta hagi de suportar que s'exercitin accions en contra seva. Per aquest motiu, la jurisprudència, amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova llei processal civil, ja va reconèixer capacitat per ser part a l'herència jacent[10].

---

relevante, en el caso, es la conclusión de que la disolución no privará a la sociedad de su personalidad y, con ella, de la capacidad para ser parte en cualquier tipo de proceso, incluido el constitucional del amparo".

[9] Entre d'altres: SSTS de 3 de juny de 1991 (RJ 1991/4411); 12 de febrer de 1993 (RJ 1993/763); 5 de febrer de 1996 (RJ 1996/1341); 23 de desembre de 1997 (RJ 1997/9803); 22 d'abril de 2003 (RJ 2003/3865); 25 d'abril de 2003 (RJ 2003/3534); 19 de maig de 2003 (RJ 2003/5213).

Igualment, SAP d'Astúries de 27 de febrer de 1999 (AC 1999/3248); de Múrcia, de 7 de juliol de 2000 (JUR 2000/258002); de Lleó, de 12 de gener de 2001 (JUR 2001/120948); d'Alacant, de 10 d'abril de 2002 (AC 2002/972); de Barcelona, de 20 de juliol de 2001 (JUR 2001/289398).

[10] SSTS de 20 de setembre de 1982 (RJ 1982/4920), 12 de març de 1987 (RJ 1987/1435).

En el mateix sentit, SSAP de València, de 30 de setembre de 1992 (AC 1992/1287); de Burgos, de 14 de juliol de 1998 (AC 1998/6163); d'Almeria, de 21 de gener de 2000 (AC 2000/692); d'Alacant, de 20 d'octubre de 2001 (JUR 2001/10585); de Barcelona, de 22 de febrer de 2002 (JUR 2002/136372).

En el segon cas, respecte de la massa del concurs, el titular del patrimoni és privat de les seves facultats d'administració i disposició, la qual cosa fa necessari reconèixer capacitat per ser part a aquest patrimoni separat.

En ambdós casos, no hi ha dubtes sobre si la part és el patrimoni o qui l'administra, perquè la llei és clara al respecte, essent la part la massa patrimonial, que actuarà en judici, d'acord amb l'art. 7.5 LEC, a través dels seus administradors.

b) *Entitats sense personalitat jurídica* a les quals la llei reconegui capacitat per ser part (art. 6.1.5è LEC).

Amb l'expressió anterior el legislador està al·ludint a les comunitats de propietaris de propietat horitzontal, a les quals la Llei de Propietat Horitzontal (Llei 49/1960, de 21 de juliol, reformada per la L 8/1999, de 6 d'abril) reconeix capacitat de manera indirecta, mitjançant l'atorgament de la seva representació en judici al president en l'art. 13.3 LPH[11].

Igualment, també s'entén que tenen capacitat per ser part les comunitats resultants dels drets d'aprofitament per torns de béns immobles (les anomenades multipropietats), en el moment que l'art. 15.45a LPH estableix que se'ls aplicaran supletòriament les disposicions d'aquesta llei.

c) En últim terme, en el paràgraf 2 de l'art. 6 LEC es permet demandar les entitats que, sense haver complert els requisits legalment establerts per constituir-se en persones jurídiques, estan formades per una pluralitat d'elements personals i patrimonials posats al servei d'una finalitat determinada. És el cas de les *societats irregulars* o de les *unions sense personalitat*.

En el primer supòsit, les *societats irregulars* són totes aquelles que no tenen personalitat jurídica per no haver complert les formalitats exigides per a la seva vàlida constitució; malgrat no tenir personalitat, aquests ens actuen en el tràfic jurídic, d'aquí que resulti necessari protegir a tots els que negocien refiant-se de la seva aparença jurídica.

En el segon cas, les *unions sense personalitat* estan integrades per un conjunt de persones que, generalment amb un horitzó temporal concret i amb una pobra estructura social, persegueixen una finalitat comuna, per a la qual cosa acostumen a aportar i intentar obtenir determinades sumes de diners o, en tot cas, actuen en el tràfic[12].

La nova llei processal dóna el mateix tracte a aquests dos ens, de manera que, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin incórrer els gestors, se'ls reconeix capacitat per ser part demandada, amb l'objecte de protegir a tots aquells que van contractar amb elles; en canvi, la

[11] En aquest sentit, la SAP de Toledo, de 7 de novembre de 2003 (JUR 2003/30640) fa referència a la impossibilitat que l'administrador de la comunitat assumeixi la representació en judici de la comunitat, en quant aquesta no es contempla com una de les seves funcions en l'art. 20 LPH, encara que en l'article següent admet com a excepció la possibilitat que l'administrador pugui reclamar les quotes de la comunitat en el judici monitori si així ho acorda la junta de propietaris.

norma no al·ludeix a la capacitat per ocupar la posició activa en el procés, de manera que si l'ens decideix presentar una demanda per fer valer en judici un dret, hauran d'acudir al procés tots els socis o persones que formen l'ens sense personalitat conjuntament.

4.- Ministeri Fiscal

El Ministeri Fiscal tindrà capacitat en aquells processos en què, d'acord amb la Llei, hagi d'intervenir com a part (art. 6.1.6è LEC).

Sense cap dubte, resulta bastant cridaner que l'art. 6 LEC al·ludeixi entre els seus diferents apartats al Ministeri fiscal des del moment que el mateix és, d'acord amb l'art. 124.1 CE, l'òrgan públic encarregat, entre d'altres funcions, de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei; en conseqüència, no cal que una norma processal reconegui capacitat per ser part al Ministeri Fiscal quan el mateix té com a funció actuar davant els òrgans jurisdiccionals.

Ara bé, en el procés civil, el Ministeri Fiscal actua de formes molt variades. Així, hi haurà ocasions en què l'ens públic actuarà en el procés assumint la defensa i representació en judici dels que no tenen capacitat processal o de representant legal (art. 3.5 EOMF); és el cas d'intervenció en el procés fins que no es nomeni defensor judicial al demandat (art. 8.2 LEC); o l'assumpció de la representació i defensa de la persona que ha de ser sotmesa a tutela i fins al moment en què no es dicta la corresponent sentència (art. 299 bis CC); també s'encarregarà de la representació i defensa de l'incapaç o del pròdig que no proveeixin la seva postulació (art. 758 LEC); aquest mateix paper de representant i defensor serà exercit per l'ens públic quan exerceix l'acció de filiació en nom del fill menor o incapacitat (art. 765.1 LEC), així com amb caràcter general en els processos no dispositius enumerats en l'art. 748 LEC sempre que algun dels interessats en el procediment sigui menor, incapacitat o estigui en situació d'absència legal (art. 749.2 LEC).

En un altre tipus de supòsits el Ministeri Fiscal actua com a informador o ha de ser escoltat; això es dóna en el procés per a la revisió de sentències fermes (art. 514.3 LEC); en els supòsits de manca de competència judicial internacional i de jurisdicció o competència objectiva, territorial i funcional (arts. 38 i 48 LEC), entre d'altres.

Finalment, també el Ministeri Fiscal podrà actuar com a part en els processos de protecció de drets fonamentals (art. 249.12è LEC), en el recurs en interès de llei (art. 491 LEC) o en els processos sobre incapacitació, nul·litat matrimonial i en els de determinació i impugnació de la filiació (art. 749.1 LEC).

A la vista de tot el que s'ha exposat, tenint en compte la varietat d'actuacions del Ministeri Fiscal en el procés civil, l'art. 6.1.6è LEC s'ha d'interpretar com indicatiu que només en els processos en què les normes processals consideren la intervenció del Ministeri Fiscal com a part del procés, l'ens públic té capacitat per ser part; fora d'aquests supòsits, el Ministeri Fiscal tindrà la condició

[12] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 72.

de dictaminador o informador o qualsevol altre caràcter però no assumirà els drets i obligacions d'una part del procés[13]. Només d'aquesta manera l'art. 6.1.6è LEC deixa d'esdevenir una norma ociosa.

5.- Grups d'afectats

L'art. 6.1.7è LEC reconeix capacitat per ser part als grups de consumidors i usuaris afectats per un fet danyós quan els individus que el componguin estiguin determinats o siguin fàcilment determinables, sent necessari per demandar en judici que el grup es constitueixi amb la majoria dels afectats. El legislador amb aquesta previsió intenta ser coherent amb el reconeixement que porta a terme la legislació material dels interessos col·lectius, apartant-se de l'individualisme liberal inspirador de la llei processal de 1881, en la línia ja seguida per la doctrina i la jurisprudència que manté que l'interès legítim de l'art. 24 CE no és només l'interès individual.

Es tracta d'una concreció de la previsió continguda en l'art. 7.3 LOPJ que es refereix a l'obligació dels jutjats i tribunals de defensar els interessos individuals i col·lectius, concedint-se legitimació a les corporacions, associacions i grups d'afectats.

Concretament, el reconeixement de capacitat processal al grup exigeix el compliment de tres requisits:

En primer terme, es requereix l'existència d'un grup de consumidors o usuaris afectats pel fet danyós; en conseqüència, l'art. 6.1.7è LEC està protegint únicament els interessos de grup en matèria de consum, de manera que en qualsevol altre tipus de litigi serà necessari acudir a la resta de modalitats d'ens sense personalitat previstos en el mateix precepte o, si escau, adquirir personalitat jurídica per poder actuar en el procés.

En segon lloc, és necessari que els integrants del grup estiguin determinats o siguin determinables fàcilment.

El tercer requisit exigit per al reconeixement de capacitat per ser part del grup és que es constitueixi amb la majoria dels afectats. És clar que la intenció d'aquesta previsió és garantir que la demanda està avalada per la major part dels membres del grup per demostrar així que té un seriós fonament. No obstant això, no és fàcil interpretar el seu vertader abast.

Podem entendre que el legislador està exigint la concurrència de la majoria simple dels afectats, encara que no ho digui de forma expressa, però allò veritablement important és com s'ha d'acreditar aquest extrem, i quins efectes processals es deriven de la defectuosa constitució del grup d'afectats.

[13] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 76.

Pel que fa a la primera qüestió, s'ha d'entendre la necessitat d'adjuntar una relació dels afectats, la qual cosa permetrà la determinació dels límits subjectius de la sentència i l'execució d'aquesta (arts. 221 i 519 LEC); la segona qüestió exigeix un tractament més detallat.

L'incompliment previ de la determinació d'afectats i la constitució del grup amb la majoria dels mateixos, no apareix com a possible causa d'inadmissió de la demanda en l'art. 403 LEC, ja que aquesta causa no apareix expressament prevista en la llei; en canvi sí que podria constituir una possible causa impeditiva per a la continuació del procés en tant que inexistència del pressupost processal de capacitat per ser part, controlable tant d'ofici com a instància de part, en els termes que s'exposaran en l'apartat corresponent.

Finalment, la redacció de l'art. 6.1.7è LEC planteja el dubte relatiu a si es reconeix capacitat per ser part als grups únicament en la posició activa o si també poden ser demandats. La norma, a diferència del que succeeix amb l'art. 6.2 LEC, no especifica res al respecte, la qual cosa s'ha d'interpretar en el sentit de permetre l'actuació dels grups en ambdues posicions en el procés, tant activa com passiva[14], essent conscients que normalment la seva posició natural en el procés serà la de demandant.

6.- Entitats habilitades per la normativa comunitària

L'afany d'exhaustivitat del legislador el porta a incloure en l'apt. 8 de l'art. 6.1 una previsió relativa a la capacitat per ser part de "las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios"[15].

D'acord amb el nou apartat, es reconeix capacitat per ser part en un procés espanyol relatiu a la tutela de l'acció de cessació en defensa dels interessos col·lectius de consumidors i usuaris, a les entitats habilitades d'acord amb la normativa comunitària.

No obstant això, s'ha d'assenyalar que aquest precepte no era necessari i, fins i tot, la seva inclusió en l'art. 6 LEC es podria considerar pertorbadora perquè, més que a la capacitat per ser part, es refereix a la legitimació d'aquestes entitats en aquest tipus de processos relatius a l'acció de cessació en defensa dels interessos col·lectius i difusos de consumidors i usuaris[16]; per tant, em remeto al que s'exposarà en el comentari a l'art. 11.4 LEC.

---

[14] Ara bé, enfront d'això, GONZÁLEZ GRANDA (*Sujetos y actuaciones del proceso*, a "La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil" (coords. Moreno i Cortés), t. I, Madrid, 2000, pàg. 31) entén que la capacitat del grup és només per ser part actora perquè l'incís final de l'art. 6.1.7è LEC disposa que per demandar fa falta la constitució del grup amb la majoria dels afectats, i no és lògic que aquest requisit s'exigeixi per a demandar i no per a ser demandat.

[15] Afegida per la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de consumidores y usuarios.

[16] GONZÁLEZ GRANDA, P., *La tutela de la pretensión colectiva de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios afectados en el proceso civil*, a "Libro Homenaje al Profesor Dr. D. Eduardo Font Serra", t. I, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, pàg. 678.

Artículo 7. ***Comparecencia en juicio y representación.-*** **1. Sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.**
2. Las personas físicas que no se hallen en el caso del apartado anterior habrán de comparecer mediante la representación o con la asistencia, la autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley.
3. Por los concebidos y no nacidos comparecerán las personas que legítimamente los representarían si ya hubieren nacido.
4. Por las personas jurídicas comparecerán quienes legalmente las representen.
5. Las masas patrimoniales o patrimonios separados a que se refiere el número 4º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán por medio de quienes, conforme a la ley, las administren.
6. Las entidades sin personalidad a que se refiere el número 5º del apartado 1 del artículo anterior comparecerán en juicio por medio de las personas a quienes la ley en cada caso atribuya la representación en juicio de dichas entidades.
7. Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7º del número del apartado 1 y el apartado 2 del artículo anterior comparecerán en juicio las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros.
8.- Las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la Ley Concursal[17].

En sentit semblant al dret material, també en dret processal es distingeix entre la mera titularitat del dret i el seu exercici, és a dir, entre la capacitat per ser part i la capacitat processal; aquesta darrera es pot definir com l'aptitud per realitzar vàlidament actes processals, i es regula en els arts. 7 i 8 LEC.

S'inicia l'art. 7 en el seu apartat primer amb una declaració genèrica permetent comparèixer en judici a tots aquells que estiguin en ple exercici dels seus drets civils, reproduint exactament l'art. 2 LEC de 1881. Aquí hauria estat més adequada la utilització de l'expressió "tendrán capacidad procesal", en lloc de "podran comparecer en juicio", perquè el terme comparèixer té un significat més limitat, en tant que només designa el primer acte processal que consisteix a personar-se, mentre que la capacitat processal faculta a la part a intervenir en el procés en defensa de la seva posició processal[18].

L'art. 7.1 LEC conté la regla general de capacitat processal, que s'atribueix als qui estiguin en ple exercici dels seus drets civils, la qual cosa obliga a acudir a les normes de dret privat als efectes

---

Continua assenyalant aquesta autora que l'equivocació del legislador es confirma quan s'observa que es regula allò relatiu a la capacitat per ser part i allò relatiu a la legitimació de les Entitats estrangeres habilitades , però no així la capacitat per a comparèixer, la qual cosa prova, a més, la manca de rigor a l'hora d'utilitzar els conceptes.

[17] Aquest apartat s'ha afegit per la disposició final tercera de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, i entrarà en vigor el setembre de 2004.

[18] Encara que, com encertadament assenyala MORENO CATENA (*El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 79), tenint en compte el caràcter preceptiu de la postulació processal en el nostre text

de determinar a qui es reconeix. A partir d'aquesta declaració, es conté en els apartats següents una enumeració concreta de les persones a qui es reconeix capacitat processal.

1.- Persones físiques

Tindran capacitat processal els majors d'edat en els que no concorri cap causa d'incapacitat declarada judicialment, i els menors d'edat emancipats (arts. 322 i 323 CC).

Aquells que no estiguin en cap d'aquestes situacions no tenen plena capacitat processal i hauran de comparèixer en judici, d'acord amb el que disposa l'art. 7.2 LEC mitjançant la representació o amb l'assistència, l'autorització, l'habilitació o el defensor exigit per la llei.

En conseqüència, no tenen capacitat processal:

a) Els menors d'edat no emancipats, que acudiran al procés representats pels pares quan exerceixin la pàtria potestat (art. 162 CC) o bé pel tutor (arts. 222 i 267 CC).

En el cas dels pares, la representació pot ser assumida conjuntament per ambdós progenitors o per un amb el consentiment exprés o tàcit de l'altre (arts. 154 i 156 CC), llevat que existís desacord entre els pares, en aquest cas el jutge atribuiria la facultat de decidir a un o altre. Per la seva banda, en el cas de conflicte d'interessos entre els pares i el fill, es procedirà al nomenament d'un defensor judicial (art. 163 CC).

Pel que fa al tutor, aquest assumirà la representació del menor però necessitarà autorització judicial per entaular demanda en nom del sotmès a tutela, excepte en afers urgents o d'escassa quantia (art. 272.3 CC).

b) Els incapacitats estaran sotmesos al règim de tutela o curatela que la resolució judicial determini, amb l'extensió que en aquesta es fixi (art. 760.1 LEC).

Si es tracta de tutela, el tutor serà el representant de l'incapaç, excepte aquells actes que pugui realitzar per si mateix (art. 267 LEC), esdevenint necessària autorització judicial per entaular demanda en nom del tutelat, com ja s'ha posat de relleu en fer referència als menors.

En el cas que la sentència hagi sotmès l'incapaç a curatela, en aquesta s'indicaran els actes en què l'incapaç haurà d'anar assistit per curador (art. 289 CC); si la sentència no especifica aquests actes, la curatela s'estendrà als mateixos actes en què els tutors necessiten autorització judicial (art. 290 CC).

c) Els pròdigs estaran sotmesos al règim de curatela que estableixi la corresponent sentència (art. 760.3 LEC).

---

processal, amb l'assistència d'advocat i procurador, són poques les actuacions que la part pot realitzar per ella mateixa.

d) El concursat o fallit veu limitada parcialment la seva capacitat d'obrar en tant que queda privat de legitimació per als actes de disposició sobre el seu patrimoni i per a l'exercici d'accions dirigides a la seva protecció, esdevenint necessari que els síndics supleixin aquesta manca de capacitat[19].

A aquest respecte, la disposició final tercera de la nova Llei concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol) afegeix un apartat 8 a l'art. 7 LEC amb la següent redacció "las limitaciones a la capacidad de quienes estén sometidos a concurso y los modos de suplirlas se regirán por lo establecido en la Ley Concursal"[20]; concretament, en els arts. 40 a 48 Llei Concursal, on s'exposen quins són els efectes de la declaració del concurs sobre el deutor.

No existeix, en canvi, limitació de capacitat en el cas de la suspensió de pagaments ni en les situacions d'absència. En el primer cas, és reiterativa la jurisprudència del Tribunal Suprem en assenyalar que la declaració de suspensió de pagaments no produeix cap limitació de la capacitat d'obrar del suspès atesa la inexistència de norma que així ho estableixi[21]. En el segon supòsit, l'absent manté plenament la seva capacitat processal però, a causa de la situació fàctica del desconeixement del lloc en què es troba, és necessari acudir al mecanisme de la representació perquè puguin defensar-se els seus drets de forma adequada en el procés (art. 181 CC).

Finalment, l'art. 7.3 LEC conté una previsió especial relativa al *nasciturus*, assenyalant-se que compareixerà en judici la persona que legítimament el representaria si ja hagués nascut[22].

2.- Persones jurídiques

Les persones jurídiques a les quals es reconegui personalitat jurídica també tenen capacitat processal, no obstant això, per la seva pròpia naturalesa han de comparèixer en judici per mitjà d'aquells que legalment les representin (art. 7.4 LEC), en tant que no disposen del suport físic necessari per realitzar actes processals. En conseqüència, serà necessari acudir a les normes de constitució de cada persona jurídica per determinar quins òrgans ostenten la seva representació.

3.- Ens sense personalitat jurídica

Com una conseqüència del reconeixement en l'art. 6 LEC de capacitat per ser part a determinats ens que no tenen personalitat jurídica, l'art. 7 LEC enumera la persona o òrgan que ha d'actuar en el seu nom en el procés.

---

[19] Així ho estableix la jurisprudència en les SSTS 30 de juny de 1978 (RJ 1978/2629), de 7 de febrer de 1994 (RJ 1994/914), de 26 de maig de 1998 (RJ 1998/4002).

[20] Apartat que entrarà en vigor el setembre de 2004.

[21] Entre d'altres, SSTS de 9 d'abril de 1985 (RJ 1985/1686), 23 d'octubre de 1991 (RJ 1991/7235), 19 d'abril de 1993 (RJ 1993/2890), de 18 de desembre de 1995 (RJ 1995/9148), 6 de març de 1998 (RJ 1998/1121).

[22] Seguint el criteri recollit a l'art. 627 CC per a l'acceptació de les donacions fetes al concebut i no nascut.

Igual que succeeix amb les persones jurídiques, des del moment que se'ls reconeix capacitat per ser part, la capacitat processal no planteja dubtes però, a causa de la manca de suport físic d'aquests ens, és necessari determinar qui realitzarà els actes processals dins el judici, tasca de la qual s'ocupa l'art. 7 LEC en els apartats 5 a 7. Concretament:

a) Per *les masses patrimonials o patrimonis separats* compareixeran en judici els qui legalment siguin els seus administradors (art. 7.5 LEC).

b) Per als *ens sense personalitat* jurídica als quals la llei reconeix capacitat per ser part, actuaran les persones a qui la llei atribueix la representació en judici (art. 7.6 LEC).

c) Per als *grups de consumidors i usuaris* afectats compareixeran les persones que, de fet o en virtut de pactes, actuïn en el seu nom enfront de tercers (art. 7.7 LEC). Parteix aquí el legislador d'un grup amb caràcters molt concrets, que compta amb un gestor *de facto* que gestiona els interessos d'aquest fora del procés, no obstant això, acostuma a ser habitual que els consumidors afectats per un fet danyós no actuïn en el tràfic com a grup, no tinguin una finalitat comuna o una organització i, per tant, no existeixin persones que actuïn en nom del grup enfront de tercers. Pot donar-se el cas que, un cop produït el fet danyós constitueixin una associació *ad hoc* per a la millor defensa dels seus interessos, però llavors els que els representin seran els que determinin els estatuts de la pròpia associació[23]. Al marge d'aquest supòsit, la determinació de la persona que actuarà en judici en nom del grup dependrà normalment dels pactes o acords del grup que s'establiran, per exemple, en una assemblea de perjudicats.

Sense cap dubte, la manca de regulació en la nostra llei processal dels requisits de validesa i eficàcia de l'elecció de representant provocaran innumerables casos d'impugnació de la capacitat processal o de representació del grup actor[24].

d) Per les *unions sense personalitat* i les *societats irregulars* compareixeran en judici les persones que, de fet o en virtut de pactes de l'entitat, actuïn en el tràfic en el seu nom (art. 7.7 LEC).

En el cas de les societats irregulars, encara que es tracta d'ens que no són persones jurídiques perquè no han complert tots els requisits exigits per a la seva vàlida constitució, donat que actuen en el tràfic com si ho fossin, no serà difícil determinar qui actua en el seu nom enfront de tercers, ja sigui de fet o en virtut de pacte. En canvi, en les unions sense personalitat la situació pot ser més complicada, atès que es tracta d'unions provisionals i informals. A aquest respecte, podria utilitzar-se aquí la diligència preliminar de l'art. 256.11è LEC per determinar qui és la persona

[23] SAMANES ARA, C., *Las partes en el proceso civil*…, op. cit., pàg. 39.

[24] GONZÁLEZ CANO, Mª I., *La tutela de consumidores y usuarios en el proceso civil*, València, 2002, pàg. 143. Continua assenyalant aquesta autora que la llei no diu res sobre com s'ha d'acreditar la representació, amb la qual cosa no s'arriba a comprendre si és suficient amb la simple afirmació d'aquell que compareix en nom del grup, amb la conseqüent inseguretat jurídica per al demandat, o si és necessari el document que ho acrediti segons la prescripció general de l'art. 264.2 LEC.

que representa l'ens al qual es pretén demandar; encara que no hi hauria cap obstacle per demandar el propi ens, essent aquest el que té la càrrega de comparèixer en el procés amb el representant de què es tracti.

Artículo 8. ***Integración de la capacidad procesal.-*** **1. Cuando la persona física se encuentre en el caso del apartado segundo del artículo anterior y no hubiere persona que legalmente la represente o asista para comparecer en juicio, el tribunal le nombrará, mediante providencia, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella otra persona.**
2. En el caso a que se refiere el apartado anterior y en los demás en que haya de nombrarse defensor judicial al demandado, el Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste hasta que se produzca el nombramiento de aquél.
En todo caso, el proceso quedará en suspenso mientras no conste la intervención del Ministerio Fiscal.

1.- Nomenament de defensor judicial

En aquells supòsits en què hagi d'intervenir en un procés una persona física que no es trobi en el ple exercici dels seus drets civils i que no disposi de la representació o de l'assistència de la persona que vingui exigida per la llei, l'art. 8.1 LEC ordena el jutge el nomenament, a través de providència, d'un defensor judicial que assumirà interinament la seva representació i defensa fins que es procedeixi a la designació de la persona que hagi de representar-la o assistir-la.

L'art. 8.1 LEC s'ha de posar en relació amb l'art. 7.2 LEC que obliga les persones que no estan en ple exercici dels seus drets civils a acudir al procés mitjançant la representació o amb l'assistència, l'autorització, l'habilitació o el defensor exigits per la llei. Novament, hem d'acudir a les normes de dret substantiu per conèixer en quins casos és necessari el nomenament de defensor judicial. Concretament, l'art. 299 CC enumera els supòsits en què és necessari aquest nomenament: quan existeixi conflicte d'interessos entre els menors o incapacitats i els seus representants legals o el curador[25]; quan, per qualsevol causa, el tutor o curador no exerceixin les seves funcions fins que cessi la causa determinant o es designi una altra persona per exercir el seu càrrec[26]; en tots els altres casos previstos en el Codi Civil[27]. A aquests supòsits s'hi han d'afegir aquells altres en què la pròpia LEC exigeix el nomenament d'un defensor, com pot ser el cas del presumpte incapaç o pròdig quan, en el judici iniciat pel Ministeri Fiscal, compareix sense representant (art. 758 LEC).

[25] Igualment, art. 163 CC.

[26] Això succeirà en el procediment de remoció del tutor (art. 249 CC) o mentre no es resolgui sobre l'excusa presentada pel mateix per al desenvolupament del seu càrrec (art. 256 CC).

[27] Seria el cas, per exemple, dels absents (art. 181 CC).

En qualsevol dels supòsits anteriors, el jutge procedirà al nomenament d'aquella persona que consideri "idónea para el cargo" (art. 300 CC), sense que existeixin aquí limitacions a la discrecionalitat judicial. Pel que fa a les funcions del defensor judicial, encara que la LEC al·ludeix en el seu art. 8.1 a la defensa i representació en judici, aquestes no tenen res a veure amb la postulació processal que correspon a advocat i procurador quan així ho exigeix la pròpia norma processal. El defensor judicial realitzarà en judici els actes que la persona capaç hauria pogut realitzar per si mateixa, compareixent, per tant, en aquells casos en què no sigui preceptiva la intervenció d'advocat i procurador.

Finalment, pel que fa al procediment que ha de seguir l'òrgan jurisdiccional per al nomenament del defensor judicial, l'art. 8.1 LEC al·ludeix únicament al fet que la resolució que ha de dictar el mateix serà una providència, sense fer cap al·lusió al procediment a seguir; aquesta manca de previsió ens obliga acudir a l'art. 300 CC que es remet a les normes generals de jurisdicció voluntària, concretament els arts. 1811 a 1824 LEC de 1881, que continuen vigents fins a l'aprovació de la nova Llei de jurisdicció voluntària, d'acord amb la disposició derogatòria única LEC[28].

2.- Actuació del Ministeri Fiscal

Per a tots els supòsits en què s'hagi de procedir al nomenament d'un defensor judicial a la part passiva del procés i enfront de la demora que es pot derivar d'aquest, l'art. 8.2 LEC preveu que serà el Ministeri Fiscal el que assumeixi la representació i defensa del demandat fins que es designi aquella persona[29], quedant en tot cas suspès el procés fins que no consti la intervenció de l'organisme públic.

Es tracta d'una mesura garant del dret de defensa de la part passiva del procés, tenint en compte els terminis existents per a l'actuació del demandat i la demora que es pot produir en el nomenament del defensor judicial; no es preveu, en canvi, la intervenció del Ministeri Fiscal per a la defensa del demandant, en el moment que la demora en el nomenament del defensor judicial no perjudica, en principi, el dret de qui ha de formular la pretensió; no obstant això, si excepcionalment es coneix algun supòsit en què el dret del demandant es vegi afectat per la tardana presentació de la demanda, també haurà d'assumir el Ministeri Fiscal la defensa i representació i, per tant, presentar la demanda.

Pel que fa a les funcions que ha d'exercir el Ministeri Fiscal, enfront del que succeeix amb el defensor judicial, comprenen no solament les actuacions que podria haver realitzat la persona

[28] Un argument a favor d'aquesta interpretació es troba en el fet que l'art. 300 CC no es veu afectat per la disposició derogatòria única LEC.

[29] En coherència amb la previsió general que conté l'art. 3.7 EOMF que ordena a l'ens públic "asumir o, en su caso, promover la representación y defensa en juicio y fuera de él, de quiénes por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí mismos, así como promover la constitución de los organismos tutelares que las leyes civiles establezcan y formar parte de aquellos otros que tengan por objeto la protección y defensa de los menores y desvalidos"

amb plena capacitat, sinó també la postulació processal, de manera que l'ens públic ha d'assumir la representació processal i la defensa tècnica, sense que sigui necessària la intervenció d'advocat i de procurador, encara que aquesta sigui preceptiva.

En tots aquells supòsits en què hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal davant l'absència de defensor judicial, l'òrgan jurisdiccional haurà d'acordar la suspensió del procediment mentre no tingui constància que l'ens públic ha assumit la representació i defensa del presumpte incapaç (art. 8.2 LEC); de no ser així, si el procediment continua sense garantir de forma adequada el dret de defensa de la part, s'estaria vulnerant l'art. 24.1 CE i, per tant, estaríem davant una nul·litat d'actuacions d'acord amb l'art. 225.3 LEC, que podrà ser acordada d'ofici de conformitat amb l'art. 227.2 LEC[30].

Article 9. ***Apreciación de oficio de la falta de capacidad*****.- La falta de capacidad para ser parte y de capacidad procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en cualquier momento del proceso.**

La capacidad para ser parte y la capacidad procesal constituyen auténticos presupuestos procesales, en cuanto condicionan la válida emisión por el órgano jurisdiccional de una sentencia sobre el fondo del asunto[31].

Tenint en compte l'amplitud amb què la nostra llei processal regula la capacitat, no s'acostumen a plantejar excessius problemes en relació a aquesta, sobretot pel que fa a la capacitat per ser part. Ambdues modalitats de capacitat s'han d'afirmar des del moment inicial del procés, és a dir, en la demanda, encara que, com succeïa durant la vigència de la llei processal civil de 1881, no hi ha cap norma que obligui les parts a acreditar la seva concurrència; només en el cas de representació legal o voluntària de les persones físiques o de representació necessària de les persones jurídiques, s'ha d'acompanyar a la demanda o a la contestació el document que acrediti la representació que el litigant s'atribueix i per la qual es presenta en judici (art. 264.2 LEC).

La manca de presentació d'aquests documents es podria esmenar a l'audiència prèvia del judici ordinari, ja que l'art. 420 LEC, en permetre la possibilitat d'esmenar defectes de capacitat o de representació a l'audiència, també permet implícitament la presentació en aquest moment del document omès, si d'aquesta manera es produeix l'esmena. En els judicis verbals, l'art. 443.3 LEC permet considerar la qüestió com a dubtosa, però s'ha de tenir en compte el principi general d'esmena de l'art. 233 LEC, que recolza la interpretació en sentit positiu.

La manca de capacitat per ser part és, per la seva pròpia naturalesa, un requisit de caràcter insubsanable, de manera que, o bé es té personalitat, o bé no se'n té; pel contrari, els defectes

[30] En el mateix sentit, es pronuncien els arts. 238.3 i 240.4 LOPJ.

[31] A aquests efectes, és significativa la STS de 9 d'octubre de 1993 (RJ 1993/8175) quan assenyala que "la personalidad, comprensiva de las cualidades necesarias para comparecer en juicio –capacidad para ser parte y capacidad procesal-, integra, para todo tipo de proceso, un verdadero presupuesto procesal... y su falta determina una sentencia absolutoria en la instancia".

relatius a la manca de capacitat processal es poden esmenar, podent suplir o adquirir la seva carència mitjançant els diferents mecanismes que estableix la llei.

Però la qüestió veritablement important dins el tema de la capacitat fa referència a qui pot posar de manifest la manca de capacitat, el jutge o les parts, qüestió a què es dediquen els apartats següents:

1.- Control d'ofici

D'acord amb el que estableix l'art. 9 LEC, la manca de capacitat per ser part i de capacitat processal podrà ser apreciada d'ofici per l'òrgan jurisdiccional en qualsevol moment del procés; i encara que la llei no hi faci al·lusió expressa, també podrà apreciar la manca d'acreditació de la representació quan sigui necessària, en els termes apuntats anteriorment.

Sense cap dubte, és un encert del legislador el conferir al jutge la vigilància d'ofici d'aquest pressupòsit processal, l'absència del qual pot obstaculitzar l'obtenció d'un pronunciament de fons; no obstant, potser hauria d'haver estat més rotund en la redacció de l'art. 9 LEC, quan utilitza l'expressió "podrá ser apreciada de oficio por el tribunal", la qual cosa pot portar a pensar que el control de la manca de capacitat pel jutge només és una facultat judicial i no un deure de l'òrgan jurisdiccional. No obstant això, malgrat aquesta defectuosa redacció, s'ha d'entendre que el legislador està imposant al jutge el deure de controlar de *motu propio* la manca de capacitat de les parts en el procés.

La presa en consideració per part del jutge de la manca de capacitat es podrà fer en diferents moments:

a) En principi, es podria dir que el jutge haurà d'apreciar, en el moment d'admetre la demanda, ja sigui la manca de capacitat del demandant o la falta de la seva deguda acreditació, sempre que en aquest moment compti amb dades suficients que li permetin realitzar aquest control; no obstant això, aquesta apreciació en aquest moment inicial que, d'altra banda, apareix com el moment més idoni per a fer-ho, es troba amb una dificultat derivada de la previsió de l'art. 403.1 LEC, que només permet al jutge inadmetre la demanda en els casos i per les causes expressament previstes en la llei. Concretament, els arts. 404 i 440 i concordants LEC preveuen l'examen del jutge *a limine litis* de la jurisdicció, i la competència objectiva i territorial, sempre que aquesta vingui establerta de manera imperativa. A aquests supòsits s'afegeixen, a més, els casos on concorren algunes de les causes taxades d'inadmissió de l'art. 403.3 LEC per a determinats processos amb especialitats.

Probablement, la manca de sintonia entre aquestes normes i l'art. 9 LEC es deu a la introducció tardana d'aquest últim precepte en el text definitiu de la llei com a conseqüència de l'aprovació d'una esmena durant la seva tramitació parlamentària.

Per tant, si el jutge aprecia un defecte de capacitat en l'examen inicial de la demanda, haurà de dictar una interlocutòria d'inadmissió, si es tracta d'un requisit insubsanable o, en cas contrari,

una providència ordenant no donar curs a la demanda i concedint al demandant un termini de deu dies perquè procedeixi a l'esmena del defecte, aplicant analògicament l'art. 418 LEC, regulador de l'audiència prèvia. En ambdós casos, la resolució judicial es dictarà sense concedir audiència prèvia al demandant i, menys encara, al demandat, ja que aquest encara no ha estat emplaçat.

El jutge també podria apreciar la manca de capacitat d'alguna de les parts a la vista de la contestació a la demanda presentada pel demandat, sent necessari, en aquest cas, que amb caràcter previ a la seva resolució, o bé convoqui les parts a una vista *ad hoc* per tal que facin les al·legacions que estimin oportunes, o bé plantegi l'existència d'un possible defecte processal en el tràmit de l'audiència prèvia. En qualsevol dels dos supòsits, el jutge podria dictar una interlocutòria que posés fi al procés si fos un requisit insubsanable, o podria concedir un termini no superior a deu dies a la part de què es tractés per tal que procedís a l'esmena, si el defecte fos de caràcter subsanable.

b) Un altre moment idoni per al control judicial de la manca de capacitat serà el de l'audiència prèvia del judici ordinari i a la vista del judici verbal; els arts. 414.1 i 415.1 LEC permeten arribar a aquesta conclusió per al procediment ordinari i l'art. 443.3 LEC per al judici verbal.

Si s'aprecien a l'audiència defectes de capacitat que són subsanables, es podran corregir en l'acte i, si això no és possible, es concedirà un termini no superior a deu dies amb suspensió de l'audiència (art. 418.1 LEC). Si, pel contrari, el requisit fos insubsanable o no s'esmenés en el termini concedit, es dictarà interlocutòria que posi fi al procés, tret que el defecte afecti la personació en forma del demandat, doncs en aquest cas se'l declararà en rebel·lia (art. 418.2 i 3 LEC).

c) Finalment, d'acord amb el tenor literal de l'art. 9 LEC, l'òrgan jurisdiccional podrà apreciar qualsevol defecte de capacitat en tot moment del procés, fins i tot el de la sentència; en conseqüència, un cop advertida pel jutge no només la manca de capacitat d'alguna de les parts, ja sigui inicial o sobrevinguda, sinó també d'un tercer que intervingui en el procés mitjançant els tràmits dels arts. 13 o 14 LEC, ho posarà de manifest a través de la corresponent resolució, sense que existeixi cap límit establert per la nostra llei processal civil.

2.- Control a instància de part

També les parts del procés podran posar de manifest els defectes relatius a la capacitat, tant del demandat com del demandant i, fins i tot, d'un tercer que hagi sol·licitat la intervenció en el procés:

a) Pel que fa al demandat, l'art. 405.3 LEC preveu pel judici ordinari que aquest al·legui en la contestació a la demanda "las excepciones procesales y demás alegaciones que pongan de relieve cuanto obste a la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo"; previsió semblant conté l'art. 443.2 LEC pel judici verbal, que imposa al demandat la càrrega d'al·legar les qüestions relatives a "cualquier hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida

prosecución y término del proceso mediante sentencia de fondo". En el primer cas, el presumpte vici de capacitat serà examinat a l'audiència prèvia (art. 416.11a LEC)[32], mentre que en el judici verbal es durà a terme en l'acte de la vista, un cop que el demandant hagi exposat els fonaments d'allò sol·licitat a la demanda succinta o la ratificació de la demanda ordinària (art. 443.2 LEC).

El demandat no pot al·legar la seva pròpia manca de capacitat processal, ja sigui el cas en què compareix un menor o un incapacitat o si, fent-ho a través del mecanisme de la representació, no l'acredita en la forma exigida per la llei processal[33]. Sí que podrà, en canvi, denunciar la seva manca de capacitat processal quan el demandant dirigeixi la seva demanda directament contra el representant, si aquest no té la que se li atribueix. Igualment, també podrà al·legar la manca de capacitat per ser part o la manca de capacitat processal del demandant.

b) Més limitades són les possibilitats d'al·legació de vicis de capacitat del demandant, que no podrà denunciar la seva pròpia manca de capacitat de part o de capacitat processal, ni la del demandant, doncs ambdues han estat afirmades per ell en la seva demanda, la qual cosa suposaria una actuació en contra dels seus propis actes; sí que podrà, en canvi, al·legar la manca de representació amb què ha comparegut el demandat en el procés o la seva inadequació.

El moment idoni per a això és l'audiència prèvia del procediment ordinari d'acord amb l'art. 418.1 LEC o la vista del procediment verbal (art. 443.3 LEC).

Ara bé, pot succeir que el defecte de capacitat, tant el relatiu al demandant com al demandat, sigui sobrevingut, és a dir, hagi aparegut amb posterioritat a l'audiència prèvia, en aquest cas, aplicant el que disposa l'art. 391 LEC, la qüestió s'haurà de plantejar per qualsevol de les dues parts com de previ pronunciament en la forma prevista a l'art. 392 LEC, havent-se de resoldre d'acord amb l'art. 393 LEC.

Igualment, qualsevol de les dues parts del procés podrà al·legar un vici de capacitat de la tercera persona que ha sol·licitat la intervenció en el procés a l'audiència que els concedirà l'òrgan jurisdiccional amb caràcter previ a la seva decisió sobre la ingerència del tercer (art. 13.2 LEC). La mateixa oportunitat es concedirà al demandant, en cas d'intervenció provocada a instància del demandat, a l'audiència que se li concedeix amb caràcter previ a la decisió sobre aquesta intervenció (art. 14.21a LEC).

Article 10. ***Condición de parte procesal legítima*****.- Serán considerados partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso.**

---

[32] Com encertadament assenyala MORENO CATENA (*El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios…*, op. cit., pàg. 96) malgrat que el legislador situa la discussió sobre les qüestions relatives a la capacitat després de l'intent fallit de conciliació, no té sentit que si falta la capacitat d'alguna de les parts s'intenti aconseguir la conciliació.

[33] No s'ha d'oblidar que l'art. 264 LEC exigeix al demandat l'acreditació de la representació que s'atribueix, de manera que, dirigida la demanda contra un menor, serà necessari acreditar-la.

Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona distinta del titular.

Amb caràcter previ a l'anàlisi de la legitimació, és necessari posar de manifest, utilitzant les paraules de GÓMEZ ORBANEJA, que es tracta d'un dels conceptes "más debatidos y al mismo tiempo más confusos del Derecho Procesal "[34], sense que a hores d'ara es pugui dir que la qüestió estigui clara. En efecte, la doctrina processalista no ha aconseguit realitzar una construcció conceptual estable, i la jurisprudència continua transmetent a les seves sentències una gran inseguretat quan tracta el tema. Per això, tenint en compte el caràcter d'aquest comentari, no es tracta de realitzar un estudi profund sobre la legitimació, sinó de partir d'una postura determinada per poder, des d'aquí, proposar solucions als problemes que sorgeixen a la pràctica.

A diferència del que succeeix amb la capacitat per ser part o la capacitat processal, que es configuren com a pressupòsits genèrics que han de concórrer en les parts a qualsevol tipus de pretensió jurisdiccional que s'exerciti, la legitimació sempre fa referència a una vinculació del subjecte processal amb la relació jurídica material que es debat en un procés concret.

Normalment, la concreta relació de la part amb l'objecte processal que s'exigeix és la titularitat de la qüestió jurídica debatuda en el procés, la qual cosa es denomina *legitimació ordinària*; no obstant, l'ordenament jurídic permet, en ocasions, que persones que no són titulars de la relació jurídica debatuda en el procés hi intervinguin en nom i en interès propi, tractant-se llavors de *legitimació extraordinària*. A totes dues modalitats de legitimació al·ludeix el legislador a l'art. 10, apartats primer i segon, respectivament.

A aquests dos tipus de legitimació el legislador n'afegeix un tercer, que no deixa de ser res més que una concreció de la legitimació extraordinària, doncs a l'art. 11 LEC permet la intervenció de les associacions per a la defensa dels interessos de consumidors i usuaris.

Els apartats següents es dedicaran a aquestes tres modalitats de legitimació, però amb caràcter previ cal analitzar determinades qüestions que són comunes a tots els tipus de legitimació previstes als arts. 10 i 11 LEC.

Una primera qüestió de rellevància és la relativa a la naturalesa jurídica de la legitimació, doncs es tracta de dilucidar si estem davant d'una qüestió de fons o si, pel contrari, és un pressupòsit processal. L'aclariment d'aquest dilema exigeix, necessàriament, partir de la consideració de què per poder iniciar vàlidament un procés sobre una qüestió concreta, la part ha de tenir capacitat per ser part i capacitat processal i, a més, ha d'afirmar que és part legítima sense que, com a norma general, es requereixi en el moment inicial del procés que acrediti aquesta condició, ja que s'haurà de demostrar al llarg d'aquest mitjançant els corresponents mitjans de prova, resolent-se en la sentència.

[34] GÓMEZ ORBANEJA, E., *Derecho Procesal Civil* (con Herce), v. I, Madrid, 1969, pàg. 127.

En efecte, el jutge, quan procedeix a dictar sentència sobre el fons, realitza amb caràcter previ una anàlisi de la legitimació que, normalment, es troba implícita i basada en la pròpia decisió sobre el fons, i només apareix de forma explícita quan la legitimació ha estat objecte de discussió en el procés[35].

En conseqüència, la legitimació constitueix un pressupòsit de fons del dret a obtenir la tutela judicial concreta en la sentència que es dicti; així ho ha manifestat el propi Tribunal Constitucional en els termes següents: "En puridad (la legitimación) no constituye excepción o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso. Antes bien, es un requisito de fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto"[36].

Això significa que la sentència que es pronuncia sobre la manca de legitimació, activa o passiva, és una resolució sobre el fons que produeix tots els efectes de cosa jutjada, impedint d'aquesta manera un nou plantejament de la qüestió per a les mateixes parts que veuen denegat el seu caràcter de part legítima.

Dilucidada la naturalesa jurídica de la legitimació, es procedeix ara a l'estudi del seu tractament processal, la qual cosa exigeix analitzar prèviament la manera d'acreditar la legitimació en la nostra llei processal, tema íntimament lligat a les seves possibilitats de control en el procés.

En principi, només la part ha d'afirmar la legitimació per permetre l'inici i la tramitació d'un procés concret[37]. No obstant això, en ocasions, aquesta simple manifestació de la condició de part

---

[35] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 107.
[36] STC 214/1999, d'11 de novembre de 1991.

També el Tribunal Suprem ha fet referència a la legitimació com a pressupòsit de fons diferenciant-la de la capacitat, que sí es configura com un autèntic requisit processal. Entre d'altres, SSTS de 27 d'abril de 1990 (RJ 1990/2803), 10 de desembre de 1990 (RJ 1990/9926), 26 de març de 1991 (RJ 1991/2450), de 16 de maig de 1991 (RJ 1991/3704), 16 de juny de 1991 (RJ 1991/4433), 2 de desembre de 1991 (RJ 1991/8904), 9 de octubre de 1993 (RJ 1993/8175), 22 de novembre de 1994 (RJ 1994/8780), 3 de juny de 1996 (RJ 1996/4718), 17 de maig de 1999 (RJ 1999/3347).

En aquest mateix sentit, considerant la legitimació com una qüestió de fons: CORDÓN MORENO, F., *De nuevo sobre la legitimación*, RDP, núm. 1, 1997, pàgs. 66 i ss.; DE LA OLIVA SANTOS, A., *Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento* Civil, Madrid, 2001 pàg. 93; LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., *Proceso civil práctico* (dir. Gimeno), vol. I, Madrid, 2001, pàgs. 2-108; MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 107.

En contra, per a un altre sector doctrinal la legitimació és una qüestió processal; entre d'altres: MARTÍNEZ GARCÍA, E., *Algunas reflexiones sobre la legitimación en el proceso civil*, "La Ley", t. IV, 1996, pàg. 1498; MONTERO AROCA, J., *La legitimación en el proceso civil (un intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él)*, Madrid, 1994, pàgs. 87 i ss.

[37] A aquest respecte, és significativa la STS de 3 de juny de 1988 (RJ 1988/4735) quan assenyala que "no es la relación jurídica en cuanto existente, sino en cuanto deducida en juicio, lo que significa que basta la mera afirmación de una relación jurídica como propia del actor o del demandado para fundar necesaria y suficientemente la legitimación para obrar, de manera que la parte, por el mero hecho de serlo, es siempre la justa parte del proceso, dado que sólo existe como tal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la

legítima no és suficient per obrir un procés i el legislador exigeix l'acreditació inicial de la legitimació per poder admetre la demanda i, per conseqüent, substanciar el procés.

En efecte, existeixen determinats processos on la nostra llei processal exigeix justificar la legitimació en el moment de la presentació de la demanda, de tal manera que el jutge pugui considerar que el litigant té la condició de part legítima. En aquests casos, no es tracta de provar plenament la legitimació, sinó de presentar un principi de prova.

Així, hi ha preceptes a la llei que imposen al demandant la presentació amb la demanda de documents que acreditin documentalment el seu dret i, per tant, la seva condició de part legítima: les demandes de retracte s'hauran d'acompanyar dels documents que constitueixin un principi de prova del títol en què es fonamenten (art. 266.3 LEC); als processos d'aliments, les demandes s'hauran d'acompanyar del document que justifiqui el títol en virtut del qual es reclama (art. 266.2 LEC); en el cas de la terceria de domini, s'haurà d'aportar amb l'escrit inicial un principi de prova per escrit del fonament de la pretensió del tercer (art. 595.3 LEC); en sentit semblant, la demanda de terceria de millor dret s'haurà d'acompanyar d'un document acreditatiu del crèdit preferent del tercer (art. 614.1 LEC); en les demandes de determinació o d'impugnació de la filiació cal acompanyar un principi de prova dels fets en què es basi (art. 767.1 LEC); el certificat del Registre de la Propietat en el procés per a la protecció dels drets reals inscrits (art. 439.2 LEC); el requeriment de pagament i el certificat de la inscripció registral en les pretensions derivades de l'incompliment d'un contracte de venda de béns mobles a terminis o d'arrendament financer (art. 439.4 LEC).

A la vista del que s'exposa i tenint en compte que la legitimació és una qüestió de fons, no és possible un control previ de la seva absència en el procés; en conseqüència, si la legitimació activa o passiva s'hagués qüestionat, s'ha de resoldre en la sentència quan s'abordi el fons de l'assumpte, encara que sempre amb caràcter preliminar a aquesta decisió, de manera que si s'estima la manca de legitimació, s'absoldrà al demandat sense entrar en la qüestió litigiosa plantejada per les parts. Per tant, la legitimació no té un tractament processal específic i separat a la pràctica totalitat dels casos[38].

Ara bé, encara que l'anterior és la norma general, cal plantejar-se un possible control previ de la legitimació en dos casos concrets: d'una banda, quan en l'escrit de demanda s'evidencia clarament la manca de legitimació de l'actor; de l'altra, quan la pròpia llei processal exigeix l'acreditació inicial de la legitimació.

Dels dos supòsits plantejats, el segon no genera cap tipus de dubtes ja que l'art. 269 LEC preveu que el jutge dictarà una interlocutòria d'inadmissió de demanda en tots aquells casos de manca

---

acción, con lo que el significado de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las partes de un proceso concreto".

[38] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 112.

d'aportació dels documents de l'art. 266 LEC[39]. No obstant això, la llei no estableix de manera expressa la inadmissió en altres casos com la impugnació de la filiació o els processos matrimonials davant la manca de presentació del certificat del matrimoni. Seguint MORENO CATENA s'ha d'entendre que en tots els supòsits en què la llei exigeix com a requisit per entrar en el procés la justificació de la legitimació, el jutge ha d'apreciar d'ofici la seva manca i concedir a l'actor un termini no superior a deu dies per a la seva esmena, dictant una interlocutòria d'inadmissió de la demanda en cas de no esmenar-se el defecte[40].
En definitiva, en la generalitat d'aquests casos, no es tracta de controlar la manca de legitimació en sentit estricte, sinó més aviat la seva manca d'acreditació[41].

Més problemàtiques resulten les situacions on la legitimació apareix negada en la pròpia demanda ja que la llei processal estableix que la demanda "sólo se inadmitirá en los casos y por las causas previstas en la ley" (art. 403 LEC), la qual cosa ens podria portar a entendre que el jutge no podria inadmetre d'ofici la demanda en els casos de manca absoluta de legitimació davant la inexistència d'una norma que així ho disposés expressament.

A més, s'ha de tenir en compte que l'exigència de cobertura legal per a la inadmissió de la demanda s'ha d'interpretar en sentit estricte en el moment que el principi *pro actione*, a què al·ludeix de forma reiterada la jurisprudència del Tribunal Constitucional, obliga a rebutjar tota interpretació formalista i desproporcionada que impossibiliti o dificulti l'accés a la justícia, havent d'actuar, en canvi, de la manera que sigui més favorable al dret a la tutela judicial efectiva[42].

Ara bé, els supòsits a què s'al·ludeix són molt excepcionals i poc probables en la pràctica[43], i per resoldre'ls s'ha de partir de la lectura de l'art. 10.1 LEC, que permet una interpretació favorable al control inicial d'ofici de la legitimació en aquells casos on el propi escrit de la demanda evidencia la seva manca, ja que si l'actor no apareix com a titular del dret material debatut o si la manca de legitimació del demandat és manifesta, no es pot considerar que es tracti de la part legítima a què al·ludeix el citat precepte[44].

---

[39] Precepte que es tanca amb una clàusula oberta que exigeix acompanyar a la demanda "aquellos otros documentos que ésta u otra ley exija para la admisión de la demanda", la qual cosa inclou els documents que preveu l'art. 439 LEC pel judici verbal o el principi de prova per escrit que s'ha d'acompanyar en el cas de la terceria de millor dret a l'art. 614.1 LEC.

[40] MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàg. 115.

[41] CORDÓN MORENO, F., *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil*…, op. cit., pàg. 127.

[42] Entre d'altres, SSTC 140/1987, de 23 de juliol; 95/1988, de 25 de maig; 89/1989, de 21 de febrer; 12/1990, de 29 de gener.

[43] Pensem en el demandant que reclama un dret i afirma en la seva demanda que no n'és el seu titular o dirigeix la seva reclamació enfront de qui no és titular de l'obligació.

[44] Així ho entenen també, MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàgs. 113 i 114; SAMANES ARA, C., *Las partes en el proceso civil*…, op. cit., pàgs. 79 i 80.

A més, el Tribunal Suprem sembla fer al·lusió a aquesta possibilitat de control d'ofici de la legitimació; així la STS de 30 de desembre de 1995 (RJ 1995/9664) en un procés d'incapacitació on el demandant demana la declaració

D'altra banda, si la manca de legitimació es dedueix de forma clara de la demanda també s'ha de plantejar la possibilitat que el demandat al·legui com si es tractés d'una qüestió processal i que s'ha de resoldre en el tràmit d'audiència prèvia; a aquesta conclusió s'arriba realitzant una interpretació àmplia de l'art. 425 LEC que ordena " la resolución de circunstancias alegadas o puestas de manifiesto de oficio que no se hallen comprendidas en el artículo 416, se acomodará a las reglas establecidas en estos preceptos para las análogas ".

El precepte transcrit, en no realitzar una enumeració taxada de les circumstàncies que es poden posar de manifest a l'audiència prèvia, pretén que aquest tràmit possibiliti el tractament de "qüestions" que puguin examinar-se de manera prèvia i s'eviti, en benefici de les parts i de la pròpia Administració de Justícia, la tramitació d'un procés inútil. Per això, l'expressió "decisión judicial en casos de circunstancias procesales análogas a las expresamente previstas", que rubrica el precepte comentat, s'ha d'interpretar en un sentit ampli incloent el control de la manca de legitimació deduïda de forma clara de la demanda, encara que no es tracti d'una qüestió processal sinó de fons[45]. Un exemple en aquest sentit el tenim en el tractament processal de la manca de consorci passiu necessari que, encara que suposa una manca de legitimació passiva i, per tant, és una qüestió de fons, l'art. 420 LEC preveu la seva discussió i resolució a l'audiència prèvia, igual que qualsevol altre vici processal.

Un cop realitzades aquestes consideracions generals sobre la legitimació, es procedeix ara a l'anàlisi de les seves diferents modalitats.

1.- Legitimació ordinària

Com ja s'ha apuntat, el legislador defineix la legitimació ordinària a l'art. 10.1 LEC en els termes següents: "serán consideradas partes legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso".

Normalment, en el procés civil, la legitimació ordinària correspon al titular de la relació jurídica debatuda en el procés[46], de manera que la norma general en aquest àmbit és que la part material de la relació jurídica coincideixi amb la part processal.

No obstant això, el procés no sempre té per objecte una relació jurídica amb un titular d'un dret subjectiu i un obligat enfront d'aquest, que configuren de manera clara els que estan legitimats; ans al contrari, en ocasions, aquesta "titularidad" no ens permet determinar els subjectes

d'incapacitat del seu pare i per a això dirigeix la seva demanda enfront de la seva germana i el Ministeri Fiscal, assenyala que "no deja de causar extrañeza que ni el juez de primera instancia ni la Audiencia, en sus respectivos momentos procesales, advirtieran tan elemental y burda incorrección procesal".

[45] Igualment, MORENO CATENA, V., *El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios*…, op. cit., pàgs. 114; SAMANES ARA, C., *Las partes en el proceso civil*…, op. cit., pàgs. 79 a 82.

[46] Així, l'art. 24 CE reconeix a tota persona el dret a obtenir la tutela judicial efectiva en defensa de "sus derechos".

legitimats per intervenir en el procés. És el que succeeix, per exemple, en els processos no dispositius com el d'incapacitació o en els matrimonials, on és la pròpia llei la que determina expressament quins subjectes poden sol·licitar la tutela. Aquí la legitimació no es determina per la titularitat de drets o obligacions, sinó perquè les parts es troben en una situació jurídica que el propi ordenament regula de manera expressa[47].

En definitiva, seran parts legítimes totes aquelles que, per la situació en què es troben en relació amb la qüestió debatuda en el procés, són considerades aptes pel dret per iniciar-lo; aptitud que pot derivar de la titularitat del dret que es debat en el procés o simplement d'un interès[48].

2.- Legitimació extraordinària

A més de la legitimació ordinària, i com una excepció a aquesta, l'art. 10.2 LEC regula la legitimació extraordinària permetent l'accés al procés a persones diferents del titular sempre que la llei així ho disposi; d'aquesta manera, enfront de la norma general, es reconeix condició de part legítima a qui no és titular del dret que es pretén fer valer en judici[49].

El supòsit més característic de legitimació extraordinària és la substitució processal en què una norma de dret material faculta una persona per actuar en el procés en nom propi i en interès propi però exercitant un dret aliè, ja que no és titular de la relació jurídica que es debat en el procés; seria el cas de l'acció subrogatòria prevista en l'art. 1111 CC; o les accions directes com la de l'art. 76 Llei del Contracte d'assegurança.

També són supòsits de legitimació extraordinària aquells en els quals la part demandant pretén la tutela de determinats drets de què no és titular, però ho fa, no en interès propi, com en el cas de la substitució processal, sinó en interès aliè, concretament en interès del titular del dret que es fa valer en judici; seria el cas dels Col·legis professionals quan reclamen els honoraris dels seus col·legiats o les entitats de gestió dels drets de propietat intel·lectual (art. 105 Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, Texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, según la nueva redacción derivada de la disp. final 2ª.4 LEC).

Un supòsit semblant a l'exposat es contempla a l'art. 11 LEC quan reconeix legitimació a les associacions de consumidors i usuaris per a la defensa dels drets i interessos dels seus associats; a aquest supòsit, atesa la seva rellevància, es dedica l'apartat següent.

---

[47] LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T., *Proceso civil práctico...*, pàgs. 2-102 i 103.

[48] SAMANES ARA, C., *Las partes en el proceso civil…*, op. cit., pàg. 74.

[49] És un supòsit entre la substitució processal i una representació legal o orgànica, allò que ha dut a DE LA OLIVA SANTOS (*Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil...*, op. cit., pàg. 97) a anomenar-lo "legitimación representativa".

Article 11. ***Legitimación para la defensa de derechos y intereses de consumidores y usuarios*.- 1.- Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.**
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8º. estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

Com a supòsit concret de legitimació extraordinària l'art. 11 LEC preveu la intervenció de les associacions per a la defensa dels interessos de consumidors i usuaris, fent al·lusió tant als interessos col·lectius com als difusos.

Precisament, una de les grans novetats de la nova llei processal civil és l'atenció que dóna a la tutela jurisdiccional dels drets dels consumidors i usuaris. El legislador és conscient que en el marc socioeconòmic que es viu actualment no és suficient oferir protecció individual, sinó que la tutela judicial efectiva de l'art. 24.1 CE obliga a superar l'individualisme liberal característic de la nostra derogada llei processal civil, oferint als ciutadans una protecció adequada dels interessos col·lectius i difusos, en la línia ja iniciada per altres cossos normatius vigents[50].

A l'hora de procedir a aquesta tutela dels drets i interessos de consumidors i usuaris el legislador no preveu un procediment especial i es limita a regular una sèrie d'especialitats que introdueix en els llocs oportuns de l'articulat de la llei processal[51], entre les quals es troba la legitimació de l'art. 11 LEC[52].

No és aquest el moment ni el lloc per realitzar una anàlisi exhaustiva sobre els diversos criteris que s'han emprat per la doctrina sobre la qualificació dels interessos com a col·lectius, ni per

[50] Menció especial mereixen els arts. 7.3 LOPJ i 20. 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los Consumidores y Usuarios.

[51] Així, la pròpia Exposició de Motius (ap. VII) assenyala que "no se considera necesario un proceso o procedimiento especial y sí, en cambio, una serie de normas especiales, en los lugares oportunos".

[52] Altres previsions legals sobre consumidors i usuaris són: així, en matèria de capacitat per ser part (art. 6.1.7º LEC), capacitat processal (art. 7.7 LEC), crida i intervenció en el procés (art. 15 LEC), acumulació de processos (art. 78.4 LEC), efectes de la sentència (art. 221 LEC) i execució de sentència (art. 519 LEC).

examinar tots i cadascun dels problemes substantius generats davant la tutela d'aquests drets. Es partirà en aquest comentari del concepte d'interès col·lectiu considerat més idoni i, des d'aquí, s'analitzaran les qüestions processals més rellevants i la seva repercussió pràctica.

En els diferents preceptes de la llei que es dediquen a dissenyar la tutela dels consumidors i usuaris, el legislador no determina el sentit de l'interès col·lectiu, sinó que simplement el contraposa al d'interès difús, al·ludint el primer al supòsit en què els afectats estiguin determinats o siguin de fàcil determinació i, el segon, a aquell altre en què no estiguin determinats. Al marge d'aquesta classificació, el concepte general d' "interès col·lectiu" integra, seguint GUTIÉRREZ DE CABIEDES, els anomenats interessos supraindividuals, entenent com a tals els interessos legítims compartits per una categoria o conjunt de persones que es troben en igual o semblant posició jurídica amb relació a un bé del qual gaudeixen simultània i conjuntament de forma concurrent o exclusiva, i respecte del qual experimenten una necessitat comuna; és a dir, es tracta d'un interès de tots i de cadascun d'ells, en la mateixa mesura i pel fet de ser membres del grup genèricament afectat. D'una banda, també poden existir els supòsits de pluralitat de drets connexos, en quant drets subjectius individuals de cadascun dels seus titulars, si bé el conflicte fàctic i, per tant jurídic, pot adquirir un abast plural, en estar involucrades una multitud de persones[53].

L'art. 11 LEC conté una norma en el seu apartat primer que, amb caràcter general, estableix, al marge de la legitimació individual de cada particular consumidor afectat o perjudicat per l'acte il·lícit del consum[54], que "las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios"[55].

El precepte transcrit permet fer una distinció entre els diversos supòsits d'actuació processal de les associacions de consumidors i usuaris:

En primer terme, l'associació pot actuar en el procés en defensa d'un dret o interès propi que es consideri lesionat. En aquest cas, es tracta d'un supòsit de legitimació ordinària de l'art. 10.1 LEC que permet al titular del dret o relació jurídica debatuda en el procés acudir-hi.

En segon terme, l'associació acudirà al procés per defensar els drets i interessos dels seus associats, assumint en aquest cas la posició d'un representant voluntari en aquest; representació que deriva de l'afiliació o relació representativa entre els associats i l'associació[56].

---

[53] GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil* (coords. Cordón, Armenta, Muerza i Fernández Tapia), vol. I, Pamplona, 2001, pàg. 144 i 145; pàgs. 211 a 213.

[54] Literalment ens diu l'art. 11.1. LEC "sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados".

[55] Precepte que repeteix de manera quasi literal el contingut de l'art. 20.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

[56] GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil*..., pàgs. 153 y 154.

En tercer i últim lloc, es permet que l'associació acudeixi al procés en defensa del que la llei denomina "intereses generales de consumidores y usuarios", entenent-se com a tals els interessos supraindividuals, és a dir, els interessos legítims d'una categoria de subjectes afectats per un fet il·lícit[57].

En aquest cas, l'associació ostenta legitimació extraordinària[58], en quant pretén la tutela de drets de què no és titular, i ho fa en interès propi, com en el cas de la substitució processal, en el moment que la seva finalitat estatutària és la defensa dels interessos de consumidors i usuaris (art. 20.1 LGDCU), però també en interès aliè, concretament en interès del titular del dret que es fa valer en judici.

D'altra banda, en els apartats 2 i 3 de l'art. 11 LEC s'estableixen els subjectes legitimats, atenent a la determinació dels perjudicats pel fet danyós.

D'una banda, l'art. 11.2 LEC disposa que quan els perjudicats pel fet danyós siguin un grup de consumidors o usuaris perfectament determinats o la determinació del qual sigui fàcil, la legitimació per a la protecció dels interessos que la llei denomina "colectivo" correspon a les associacions de consumidors i usuaris, a les "entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o la protecció de estos"[59] i als grups d'afectats.

De l'altra, l'art. 11.3 LEC assenyala que quan els perjudicats per uns fets danyosos siguin una pluralitat de consumidors o d'usuaris indeterminada o de difícil determinació, la legitimació per

---

En el mateix sentit, GONZÁLEZ CANO, Mª I., *La tutela de consumidores y usuarios en el proceso civil…*, op. cit., 147 i 148; MONTERO AROCA, J., *La legitimación en el proceso civil...*, op. cit., pàgs. 59 a 61.

Aquest caràcter de representant es dedueix de la mateixa literalitat de l'art. 20.1 LGDCU que faculta les associacions de consumidors i usuaris per "representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos".

[57] GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES, P., *Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil...*, pàg. 156.

[58] En aquest mateix sentit, GONZÁLEZ CANO, Mª I., *La tutela de consumidores y usuarios en el proceso civil…*, op. cit., pàg. 147.

Ara bé, són molt dispars les opinions doctrinals a l'hora de qualificar la legitimació de les associacions en aquest supòsit; així, entre d'altres, per a ACOSTA ÁLVAREZ (*Tutela procesal de los consumidores*, Barcelona, 1995, pàg. 131) les associacions actuen en el procés com a representants dels consumidors i usuaris; en canvi, BUJOSA VADELL (*La protección jurisdiccional de los intereses de grupo*, Barcelona, 1995, pàg. 330) considera que es tracta d'una legitimació ordinària *sui generis*; mentre que MORENO CATENA (*El proceso civil. Doctrina, jurisprudencia y formularios…*, op. cit., pàgs. 110 y 111) entén que ens trobem davant d'una legitimació extraordinària derivada de l'interès general.

[59] No és fàcil determinar a quines entitats fa referència el legislador amb l'expressió "entidades legalmente constituidas", seguint a GUTIÉRREZ DE CABIEDES E HIDALGO DE CAVIEDES (*Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil...*, pàg. 162) es pot entendre que es tracta d'entitats que no tinguin per naturalesa i objecte exclusiu la defensa dels consumidors i usuaris, així les associacions de pares, de veïns, professionals, etc. A més, també s'hi podrien incloure les cooperatives de consumidors i usuaris (art. 20.2 LGDCU).

demandar en judici la defensa dels "intereses difusos" correspondrà "exclusivamente" a les associacions de consumidors i usuaris que d'acord amb la llei siguin representatives.

Finalment, l'art. 11.4 LEC assenyala que "Asimismo, el Ministerio fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el art. 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios".

Ja s'ha apuntat que aquest apartat fou introduït en la nostra llei processal per la Llei 39/2002, l'objecte de la qual és la transposició a l'ordenament espanyol de la directiva 98/27/CE, de 19 de maig de 1998, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors i usuaris; en conseqüència, la citada norma addiciona determinats preceptes a la Llei d'Enjudiciament Civil[60] i es modifiquen també les lleis substantives que regulen els àmbits en els quals la Directiva exigeix la introducció de l'acció de cessació[61].

Pel que fa a l'art. 11.4 LEC, atribueix legitimació per a l'exercici de l'acció de cessació per a la defensa dels interessos col·lectius i dels interessos difusos dels consumidors i usuaris, d'una banda davant el Ministeri Fiscal i, de l'altra, a les entitats habilitades d'acord amb la normativa comunitària europea per a l'exercici de la citada acció de cessació.

En el primer cas, l'atribució de legitimació al Ministeri Fiscal no suposa cap novetat perquè diverses lleis especials ja esmentaven l'organisme públic per a l'exercici de l'acció de cessació; per citar-ne alguna: l'art. 16 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación; l'art. 10.ter.3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios, entre d'altres.

En el segon, també les entitats legalment habilitades per la normativa comunitària apareixen anomenades, entre d'altres, en les lleis anteriors; a més, es podrien entendre incloses en l'art. 11.2 LEC quan utilitza l'expressió "entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos" (els consumidors i usuaris).

De l'anteriorment exposat es deriva que el legislador ha introduït aquest apartat en un afany de sistematització i exhaustivitat, però sense aportar res significatiu.

[60] En concret, als arts. 6, 11, 52, 221, 250, 711 i 728 LEC.

[61] Vid. a aquest respecte l'exhaustiu treball de GONZÁLEZ GRANDA, P., *La tutela de la pretensión colectiva de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios afectados en el proceso civil*..., op. cit., pàgs. 654 i ss.